

1500567-61.2020.8.26.0452

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU

Comarca: Piraju

Foro: Foro de Piraju

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 25/09/2022

... presentes as elementares do roubo majorado, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena serão apreciadas na dosimetria.

Por fim, destaco que, em julgamento que pacificou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Seção concluiu pela possibilidade de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piraju

Foro de Piraju

1ª Vara

Praça Joaquim Antonio de Arruda, 126, Piraju - SP - cep 18800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500567-61.2020.8.26.0452 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500567-61.2020.8.26.0452

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR VINICIUS MONTEIRO RIBEIRO e outro

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANE DE CARVALHO SHIMIZU

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante em exercício nesta Vara, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, ofereceu denúncia em desfavor de IGOR VINICIUS MONTEIRO RIBEIRO e LUCIANO LUIZ, devidamente qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções previstas no 157, §2º, incisos II e VII, do Código Penal, pela prática do fato delituoso descrito, na peça vestibular acusatória, nos seguintes termos:

"Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05 de março de 2020, por volta das 20 horas e 10 minutos, Avenida Humberto Martignone, nº 1.258, Centro, nesta cidade e comarca de Piraju, IGOR VINICIUS MONTEIRO RIBEIRO, qualificado as fls. 12 e 56/61, e LUCIANO LUIZ, qualificado a fls. 11 e 48/53, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, para ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca e violência a pessoa, uma

carteira contendo R\$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, além de documentos pessoais de cartões de créditos bancários com as respectivas senhas, pertencentes à vítima Rubens Aparecido Rosolen." (fl. 76).

Recebida a denúncia em 17/03/2021 (fls. 79/80), os réus foram regularmente citados e, por intermédio de defensor nomeado pelo convênio OAB/DPE, apresentaram resposta à acusação (fl. 133 e fls. 143/148).

Não sendo caso de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia, passando-se à instrução do feito, no curso da qual foram inquiridas testemunhas e, ao final, interrogados os réus.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público, por entender comprovadas a materialidade e a autoria do delito, pugnou pela condenação dos réus, nos termos da denúncia.

De seu turno, a defesa pugnou pela absolvição, e, subsidiariamente, pela desclassificação do delito para o crime capitulado no artigo 155 do Código Penal.

Em síntese, é o relato.

Tudo bem visto e ponderado, DECIDO.

A pretensão acusatória deve ser julgada PROCEDENTE.

A materialidade delitativa está bastante comprovada pelos elementos de informação amealhados na fase indiciária (B.O. – fls. 03/04; Registro de Ocorrência lavrado pela Polícia Militar – fls. 05/10; Relatório Final – fls. 67/68), corroborada como pela prova oral produzida em Juízo.

A autoria, de igual modo, é incontrastável e recai sobre os réus.

Com efeito, a vítima, RUBENS APARECIDO ROSOLEN, declarou que, na data dos fatos, dois indivíduos encapuzados ingressaram em sua propriedade, após cortarem o alambrado. Disse que estava na sala, assistindo a um programa televisivo, quando um dos roubadores, munido de uma faca, deu-lhe uma "gravata" e posicionou com a arma rente ao seu pescoço. Relatou que os assaltantes o levaram até o quarto, apoderaram-se de sua carteira e subtraíram cerca de R\$ 300,00, além de documentos e cartões bancários. Durante a empreitada delitativa, sua genitora, pessoa idosa, percebeu a presença dos roubadores e começou a gritar. Os acusados, então, empreenderam fuga. Registrou que a faca feriu seu nariz. Esclareceu que, enquanto um segurava a arma, o comparsa dava cobertura. Confirmou que a avó de IGOR, Vera Lúcia, é cuidadora de sua mãe. Salientou que IGOR havia ido algumas vezes em sua residência, inclusive, fez algumas refeições à sua mesa. Esclareceu que os assaltantes sacaram R\$ 80,00 da conta bancária mantida junto à CEF. Mencionou que, depois dos fatos, IGOR mudou-se para Fartura.

A informante, VERA LUCIA DA CRUZ MONTEIRO, avó de IGOR, relatou que trabalha na residência da vítima. Confirmou que IGOR frequentava a casa do ofendido. Já havia almoçado e tomado café no local. Esclareceu que, ao tempo dos fatos, seu neto residia em Sarutaiá. Salientou que IGOR era servente de pedreiro e trabalhava com o Marcio, seu padraсто. Afirmou que, à época da ocorrência, IGOR tinha uma motocicleta.

A testemunha policial LUIZ HENRIQUE GARCIA BRANDÃO narrou que, na data dos fatos, estava em patrulhamento, quando foram acionados para atender a ocorrência.

Dirigiram-se, então, à residência da vítima. O ofendido estava embriagado e relatou que dois indivíduos invadiram sua residência e, com emprego de uma faca, subtraíram sua carteira, contendo a importância de R\$ 300,00, além de documentos pessoais e cartões bancários. Salientou que LUCIANO não é conhecido nos meios policiais.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o policial ALEX SANDRO DOS SANTOS declarou que, ao tomarem conhecimento da ocorrência, suspeitaram de IGOR, pois obtiveram a informação de que o acusado era neto da cuidadora que trabalhava na residência da vítima. Destacou que, à época, IGOR era suspeito de envolvimento em vários crimes patrimoniais. Registrou que, após o roubo, a polícia deflagrou diligências com vistas à apuração de outro delito. Durante as investigações, inquiriram a IGOR, que relatou que, ao tempo dos fatos, trabalhava com LUCIANO LUIZ. Salientou que não era do perfil de IGOR confessar os crimes que lhe eram imputados, e, por conta disso, deliberaram por indagar LUCIANO acerca do roubo. Disse que LUCIANO admitiu a prática delitativa em comparsaria com IGOR. O acusado confirmou que ambos trabalhavam juntos e que o plano criminoso foi concebido por IGOR. Então, na data dos fatos,

dirigiram-se ao Bar do Mineiro e aguardaram a chegada da vítima em sua residência. Por volta das 20h, deflagraram o plano delitivo. Ingressaram no imóvel do ofendido pela cozinha. IGOR munuiu-se de uma faca, e, ao ver a vítima, desferiu uma "gravata", imobilizando-a. Na sequência, posicionou a arma rente ao pescoço do ofendido. Os acusados subtraíram valores da carteira da vítima e efetuaram saques em conta bancária, utilizando o cartão do ofendido.

Na repartição policial, o réu LUCIANO LUIZ confessou a prática delitiva, declarando que: "à aproximadamente quatro mese atrás, não sabendo dizer a data exata, trabalhava na construção civil junto de um conhecido de nome Igor, enteado de Marcio Cassu, que no dia dos fatos foi convidado por Igor para tomarem cervejas no bar do Mineiro e em determinado momento Igor disse que conhecia um senhor residente ali próximo, o qual é alcoolatra e reside com a mãe idosa e teria na casa dinheiro escondido no valor de R\$ 16.000,00, que a avó de Igor trabalha como cuidadora naquela casa para esse senhor alcoolatra e a mãe dele, que Igor afirmou ter planejado roubar o dinheiro que havia naquela casa e convidou o declarante, pois Igor garantiu que já havia ido até aquela casa no horário do almoço para fazer um reconhecimento do local, que o declarante ficou temeroso com aquela situação e tentou convencer Igor não praticar tal ato, que Igor insistiu e disse que seria fácil e não haveria resistência e então Igor e o declarante foram até aquela residência que fica à alguns metros do bar onde estavam e adentraram a mesma pelos fundos, onde havia uma cerca de arame cortada, pouco a frente abriram um pequeno portão de madeira e adentraram a moradia sem serem notados acessando a cozinha, onde Igor pegou uma faca num armário próximo a pia, que nesse momento o declarante tentou segurar Igor para impedi-lo, pois acreditou que Igor iria atentar contra a vida dos moradores daquele imóvel, que Igor conseguiu de desvencilhar do declarante, que Igor acessou um quarto e subtraiu uma carteira que então o declarante e Igor dirigiram-se à porta da sala para deixarem aquele local pela frente da casa, porém a porta da sala estava trancada e a chave estava com o morador da casa, que nesse momento Igor aplicou uma gravata naquele morador e o ameaçou com aquela faca que havia pego na cozinha e dessa forma aquele morador entregou a chave para Igor que abriu a porta e junto do declarante partiram em fuga à pé e em direção a motocicleta de Igor que estava estacionada defronte a loja de veículos, Cade Veículos, que deixaram aquele local naquela motocicleta e foram até os bancos da cidade para que Igor realiza-se saques com os cartões que estavam na carteira subtraída, que no banco Caixa Economica Federal foi realizado saque de dinheiro, bem como no banco Itaú foi realizado outro saque, que o valor obtido com aquele crime totalizou por volta de R\$ 240,00, pois Igor lhe entregou R\$ 120,00 como parte pela participação no fato, que após os fatos arrependeu-se e pensou em procurar pela polícia e esclarecer tudo mas ficou preocupado acreditando que poderia ser preso pelo fato" (fl. 11).

Interrogado em juízo, o acusado reiterou a versão narrada em solo policial, acrescentando que, ao tempo dos fatos, padecia severa dificuldade financeira. Trabalhava com IGOR, na construção civil. IGOR concebeu o plano criminoso e o persuadiu a participar. IGOR afirmou que a vítima dispunha de R\$ 16.000,00 e que sua avó trabalhava na residência. De início, recusou a proposta, porém, ante a insistência de IGOR, acabou por ceder ao pedido. Após o expediente, dirigiram-se ao Bar do Mineiro e lá permaneceram até a chegada da vítima. Ao perceberem que Rubens já estava na residência, dirigiram-se ao imóvel. IGOR cortou a tela do alambrado e entraram pelos fundos da casa. Ganharam o interior da cozinha e IGOR armou-se com uma faca que encontrou na gaveta do armário. Na sequência, IGOR rendeu a vítima, que alcoolizada, descansava na sala. IGOR, então, apoderou-se da carteira da vítima e ambos deixaram o local. Relatou que, após a subtração, foram à agência da Caixa Econômica Federal. Registrou que recebeu R\$ 120,00 pelo assalto.

No distrito policial, IGOR VINÍCIUS MONTEIRO RIBEIRO negou a prática delituosa. Todavia, em juízo, confessou a autoria do roubo. Relatou que, na data dos fatos, estava trabalhando com LUCIANO, quando o comparsa o convidou para que participasse do crime. Ressaltou que o plano delitivo foi concebido por LUCIANO. Confirmou que sua avó trabalhava na residência da vítima e que já havia estado no local em algumas oportunidades. Disse que, após o encerramento do expediente de trabalho,

dirigiram-se ao Bar do Mineiro, estabelecimento vizinho à residência do ofendido. Com a chegada da vítima em sua casa, deram início à empreitada delituosa. Ingressaram no imóvel pela cozinha. LUCIANO apoderou-se de uma faca e desferiu um golpe ("gravata") na vítima, imobilizando-a. Com a rendição de Rubens, foi até o quarto da vítima e subtraiu sua carteira. Na sequência, deslocaram-se à agência bancária e, de posse do cartão da vítima, efetuaram um saque no valor aproximado de R\$ 900,00. Afirmou que o montante subtraído foi dividido em partes iguais. Encerrada a exposição da prova oral e considerando-a em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, entendo demonstrada a materialidade do delito imputado aos réus, bem como sua autoria.

De saída, registro que a vítima descreveu os fatos de forma minuciosa e coerente, expondo com riqueza de detalhes a dinâmica delitiva. No ponto, vale esclarecer que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra do ofendido assume especial relevo persuasivo, possuindo eficácia para embasar o decreto condenatório, mormente quando manifestada de forma convicta, como no presente caso, e corroborada pelas circunstâncias fáticas.

De igual sorte, os policiais ouvidos em Juízo, detentores da presunção de legitimidade e veracidade inerente à função que exercem, corroboraram a narrativa lançada na exordial acusatória, declarando que, após diligências, lograram êxito em identificar a IGOR e LUCIANO como sendo os autores do crime investigado.

Em adição, tem-se a confissão dos acusados. Em que pese divergirem em aspectos periféricos (quem concebeu o plano criminoso, quem rendeu a vítima, etc.), os réus, em uníssono, admitiram que efetuaram o roubo, valendo-se de uma faca para constranger o ofendido. Confirmaram, outrossim, que, após deixarem a residência da vítima, procederam ao saque de valores mantidos na conta bancária de Rubens.

Diante dessa quadra de considerações, não restam dúvidas de que os réus, agindo com a intenção de roubar a vítima e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, praticaram o delito descrito na denúncia.

A ocorrência da majorantes alegadas na denúncia restaram (emprego de arma branca e concurso de agentes) restaram evidenciadas pela prova oral colhida, que permite concluir que os réus praticaram o fato em conjunto, unidos por idêntico propósito e fazendo uso de uma faca para intimidar a vítima.

No mais, observa-se que os fatos são antijurídicos, posto que verberados pela lei penal e não provada nenhuma causa excludente de ilicitude.

Os réus eram maiores de 18 (dezoito) anos, à época do fato, penalmente responsáveis (imputáveis), conscientes da ilicitude da conduta que praticaram e lhes era exigível conduta diversa. Presente, destarte, a culpabilidade.

Logo, presentes as elementares do roubo majorado, a condenação dos acusados é medida que se impõe.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e diminuição da pena serão apreciadas na dosimetria.

Por fim, destaco que, em julgamento que pacificou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça, a Terceira Seção concluiu pela possibilidade de deslocamento da majorante sobejante para a primeira ou segunda fases da dosimetria da pena. Para o Colegiado, além de não contrariar o sistema trifásico da dosimetria, a movimentação da majorante sobressalente é medida que melhor se compatibiliza com o princípio da individualização da pena.

Confira-se, a propósito, a ementa do aresto:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 2. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORANTES SOBEJANTES. VALORAÇÃO EM OUTRA FASE DA DOSIMETRIA. PATAMAR FIXO OU VARIÁVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO. CRITÉRIO QUE NÃO INTEGRA A NATUREZA JURÍDICA DO INSTITUTO. 3. CAUSAS DE AUMENTOS SOBRESSALENTES. DESLOCAMENTO PARA PRIMEIRA OU SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO PENA. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA TRIFÁSICO. 4. DESCONSIDERAÇÃO DE MAJORANTES SOBEJANTES. DESPREZO DE CIRCUNSTÂNCIAS MAIS GRAVOSAS. SUBVERSÃO DA INDIVIDUALIZAÇÃO LEGISLATIVA. 5. VALORAÇÃO DE MAJORANTES NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DO PARÂMETRO DE AUMENTO. ELEVAÇÃO DA PENA EM 1/6. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO. 6. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE

OFÍCIO, PARA FIXAR O INCREMENTO DA PENA PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM 1/6.

2. A questão jurídica trazida nos presentes autos e submetida ao crivo da Terceira Seção diz respeito, em síntese, à valoração de majorantes sobejantes na primeira ou na segunda fase da dosimetria da pena, a depender se a causa de aumento traz patamar fixo ou variável. Contudo, não é possível dar tratamento diferenciado à causa de aumento que traz patamar fixo e à que traz patamar variável, porquanto, além de não se verificar utilidade na referida distinção, o mesmo instituto jurídico teria tratamento distinto a depender de critério que não integra sua natureza jurídica.

3. Quanto à possibilidade propriamente dita de deslocar a majorante sobejante para outra fase da dosimetria, considero que se trata de providência que, além de não contrariar o sistema trifásico, é a que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena. De fato, as causas de aumento (3ª fase), assim como algumas das agravantes, são, em regra, circunstâncias do crime (1ª fase) valoradas de forma mais gravosa pelo legislador. Assim, não sendo valoradas na terceira fase, nada impede sua valoração de forma residual na primeira ou na segunda fases.

4. A desconsideração das majorantes sobressalentes na dosimetria acabaria por subverter a própria individualização da pena realizada pelo legislador, uma vez que as circunstâncias consideradas mais gravosas, a ponto de serem tratadas como causas de aumento, acabariam sendo desprezadas. Lado outro, se não tivessem sido previstas como majorantes, poderiam ser integralmente valoradas na primeira e na segunda fases da dosimetria.

5. Escorreita a valoração das majorantes sobressalentes na primeira fase da dosimetria da pena, mantém-se a pena-base fixada pelo Tribunal de origem, em 4 anos e 7 meses de reclusão. Quanto à agravante da reincidência, deve ser observado o parâmetro de 1/6 utilizado por esta Corte Superior, motivo pelo qual se fixa a pena intermediária em 5 anos e 3 meses de reclusão. Por fim, fica mantida a causa de aumento em 1/3, totalizando uma pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado.

[...]

(HC 463.434/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe 18/12/2020)

Na esteira desse entendimento, o concurso de agentes será analisado na primeira etapa da dosimetria da pena.

Em relação ao réu LUCIANO LUIZ:

Na primeira fase, valoro o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável. As demais circunstâncias não revelam nada de extraordinário. Assim, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro a presença da atenuante da confissão (art. 66, III, "d", CP). Assim, atenuo em 1/6 a reprimenda anteriormente dosada, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da causa de aumento do emprego de arma branca, pelo que majoro a pena intermediária em 1/3, fixando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista que não há, nos autos, comprovação da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Atenta ao disposto no artigo 33, § 2º, do CP, fixo o regime SEMIABERTO para início do resgate da reprimenda.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar, neste momento, o disposto no art. 387, §2º, CPP. Determino à Serventia que proceda aos devidos cálculos, nos termos da lei.

Considerando que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito (art. 44, CP).

Diante do quantum de pena imposto, incabível a suspensão condicional do processo (art. 77, CP).

Em relação ao IGOR VINICIUS MONTEIRO RIBEIRO:

Na primeira fase, valoro o concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável. As demais circunstâncias não revelam nada de extraordinário. Assim, exaspero a pena-base em 1/6, fixando-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, vislumbro a presença da atenuante da menoridade relativa (art. 61, I, CP) e da confissão. Assim, atenuo em 1/6 a reprimenda anteriormente dosada, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, verifico a presença da causa de aumento do emprego de arma branca, pelo que majoro a pena intermediária em 1/3, fixando a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Tendo em vista que não há, nos autos, comprovação da capacidade econômica do réu, fixo cada dia multa no valor unitário mínimo.

Atenta ao disposto no artigo 33, § 2º, do CP, fixo o regime SEMIABERTO para início do resgate da reprimenda.

Não há dados suficientes para a detração, razão pela qual deixo de observar, neste momento, o disposto no art. 387, §2º, CPP. Determino à Serventia que proceda aos devidos cálculos, nos termos da lei.

Considerando que o crime foi praticado com grave ameaça à pessoa, inviável a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito (art. 44, CP).

Diante do quantum de pena imposto, incabível a suspensão condicional do processo (art. 77, CP).

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os réus L.L. e I. V. M. R. às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, de valor unitário mínimo, por terem incorrido no crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do CP. Considerando que os réus vêm respondendo ao processo em liberdade, inalteradas as circunstâncias fáticas, concedo aos sentenciados o direito de recorrerem soltos. Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos (art. 387, IV), pois não houve pedido neste sentido, sendo imperiosa a observância do contraditório e da ampla defesa em relação à matéria, conforme precedentes do STJ.

Fixo os honorários advocatícios do advogado nomeado no patamar máximo da tabela do Convênio DPE/OAB.

Com o trânsito em julgado desta sentença:

- comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF), ao IIRG e anote-se o nome do Réus no rol dos culpados;
- intimem-se os Réus para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- expeça-se guia de execução definitiva e proceda-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- proceda-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe e as homenagens de estilo.

P.R.I.

Piraju, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA